



A Atividade do Assessor de Investimento

Assessor de Investimento (AI)

Introdução

A Assessoria de Investimentos é uma profissão regulamentada pela CVM e que vem passando por diversas atualizações. Até 14 de fevereiro de 2023, ela era regulamentada pela Resolução CVM 16/2021 e foi revogada pela Resolução CVM 178/2023, trazendo diversas atualizações para o mercado financeiro.

As principais mudanças introduzidas por esta resolução estão relacionadas à contratação de Assessores de Investimentos (AIs) são:

- **Diversificação das Formas de Contratação:** Possibilidade de contratação de AI pessoa física como sócios, empregados (CLT) ou prestadores de serviços (PJ).
- **Sócios:** Os sócios de um AI PJ não necessitam mais serem AI Pessoa Física.
- **Empregado (CLT):** Agora é permitido estabelecer vínculos empregatícios entre as sociedades de Assessoria e os AIs, sujeitos a direitos trabalhistas e previdenciários.
- **Prestadores de Serviços (PJ):** As sociedades de Assessoria de Investimento também podem contratar AIs como prestadores de serviços, desde que a relação seja caracterizada pela autonomia e independência, sujeita às obrigações fiscais.

A seguir iremos descrever todas as características da Atividade do Assessor de Investimentos com base na Resolução CVM 178/2023 e algumas profissões para podermos diferenciar suas funções no mercado financeiro.

Conceitos

Como estamos tratando de legislação, alguns conceitos são relevantes para uma maior compreensão deste conteúdo, como por exemplo:

- **CLIENTE**: a pessoa natural ou jurídica, fundo de investimento, clube de investimento ou o investidor não residente, em nome do qual são efetuadas operações com valores mobiliários;
- **DIRETOR RESPONSÁVEL**: diretor ou pessoa natural sócio ou administrador do assessor de investimento pessoa jurídica e com as atribuições e responsabilidades previstas na legislação. O diretor responsável deve agir com probidade, boa fé e ética profissional, empregando, no exercício de suas funções, todo cuidado e diligência esperados de um profissional em sua posição.
- **INTERMEDIÁRIO**: a instituição habilitada a atuar como integrante do sistema de distribuição, por conta própria e de terceiros, na negociação de valores mobiliários em mercados regulamentados de valores mobiliários
- **OFERTA**: ato pelo qual o intermediário manifesta a intenção de realizar um negócio com valor mobiliário;
- **ORDEM**: ato prévio pelo qual o cliente determina que um intermediário negocie ou registre operação com valor mobiliário em seu nome e nas condições que especificar.

Agentes do Mercado Financeiro

Profissões

No mercado financeiro, diversas são as profissões que as pessoas físicas podem atuar, podendo ser um empregado de uma instituição ou sendo sócio de uma empresa. Além disso, podemos segmentar essas profissões em “**DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS**”, “**GESTÃO DE ATIVOS**” ou “**ANÁLISE DE INVESTIMENTOS**”. A seguir, iremos discriminar as seguintes profissões:

- Assessor de Investimentos (AI), antigo Agente Autônomo de Investimentos (AAI);
- Analista de Valores Mobiliários (Analista CVM);
- Consultor de Valores Mobiliários (Consultor CVM);
- Gestor de Recursos (Gestor de Carteiras).

Na distribuição de produtos, o profissional poderá trabalhar de forma autônoma, mas também poderá ser um **EMPREGADOS**, por exemplo, um Gerente de Relacionamento. Neste caso, o CMN estabeleceu que as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Bacen devem adotar providências com vistas a que seus empregados, para exercerem, na própria instituição, as atividades de distribuição e mediação de títulos, valores mobiliários e derivativos, sejam considerados aptos em exame de certificação organizado por entidade de reconhecida capacidade técnica.

Agentes do Mercado Financeiro

Analista de Valores Mobiliários

Também chamado de Analista CNPI, o **ANALISTA DE VALORES MOBILIÁRIOS** é a pessoa natural ou jurídica que, em caráter profissional, **elabora relatórios de análise destinados à publicação, divulgação ou distribuição a terceiros, ainda que restrita a clientes**. Esses “relatórios de análises” podem ser textos, relatórios de acompanhamento, estudos ou análises sobre valores mobiliários específicos ou sobre emissores de valores mobiliários determinados que possam auxiliar ou influenciar investidores no processo de tomada de decisão de investimentos.

Vale ressaltar que exposições públicas, apresentações, vídeos, reuniões, conferências telefônicas e quaisquer outras manifestações não escritas, cujo conteúdo seja típico de relatório de análise, são equiparadas a relatórios de análise. Outro ponto importante é que esta legislação não se aplica a pessoas naturais ou jurídicas que desenvolvam atividades de classificação de risco de crédito.

Agentes do Mercado Financeiro

Consultor de Valores Mobiliários

Também chamado de Consultor CVM, o **CONSULTOR DE VALORES MOBILIÁRIOS** atua na **consultoria de valores mobiliários a prestação dos serviços de orientação, recomendação e aconselhamento, de forma profissional, independente e individualizada**, sobre investimentos no mercado de valores mobiliários, cuja adoção e implementação sejam exclusivas do cliente. Esta prestação de serviço pode se dar por meio de uma ou mais das seguintes formas de orientação, recomendação e aconselhamento sobre:

- Classes de ativos e valores mobiliários;
- Títulos e valores mobiliários específicos;
- Prestadores de serviços no âmbito do mercado de valores mobiliários; e
- Outros aspectos relacionados a essas atividades.

Os Assessores de Investimento, gerentes de investimentos de instituições financeiras e outras pessoas que atuem na distribuição de valores mobiliários podem prestar informações sobre os produtos oferecidos e sobre os serviços prestados pela instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários pela qual trabalhem ou tenham sido contratados, sem configurar a atividade de consultoria. Mas vale ressaltar que esta prestação de informações circunscreve-se às atividades de suporte e orientação inerentes à relação comercial com os clientes.

Agentes do Mercado Financeiro

Gestor de Recursos

Também chamado de Gestor de Carteiras, o **GESTOR DE RECURSOS** realiza a gestão de uma carteira de valores mobiliários, incluindo a aplicação de recursos financeiros no mercado de valores mobiliários por conta do investidor. Este profissional deverá se registrar na CVM como administrador de carteiras de valores mobiliários, escolhendo a categoria Gestor de Recursos.

O Gestor de Recursos pode ser pessoa física ou jurídica, mas estamos tratando aqui apenas da pessoa física. Diferentemente das demais profissões, o profissional neste caso é obrigado a ser graduado em curso superior ou equivalente, em instituição reconhecida oficialmente no País ou no exterior.

Agentes do Mercado Financeiro

Assessor de Investimentos

Como vimos, o **Assessor de Investimentos (AI)** é definido pela resolução CVM nº 178/23. O AI é uma **pessoa natural ou jurídica registrada na CVM**, sob a responsabilidade e como preposto de intermediário integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários para **realizar as seguintes atividades:**

- Prospecção e captação de clientes;
- Recepção e registro de ordens e transmissão dessas ordens para os sistemas de negociação ou de registro cabíveis, na forma da regulamentação em vigor; e
- Prestação de informações sobre os produtos oferecidos e sobre os serviços prestados pelos intermediários em nome dos quais atue. Essas informações incluem as atividades de suporte, orientação e recomendações de investimento inerentes à relação comercial com os clientes e caso o AI atue por mais de um intermediário, deverá identificar todos os intermediários em nome dos quais ele atue (*).

❑ **OBS (*):** Com a nova instrução, surge a figura de **ASSESSOR DE INVESTIMENTO NÃO EXCLUSIVO**, que é um assessor de investimento que atua como preposto de mais de um intermediário.

Assessor de Investimento (AI)

Vínculo com Intermediários

O exercício da atividade de assessor de investimento pressupõe a manutenção de contrato, por escrito, com um ou mais intermediários para a prestação dos serviços relacionados as atividades descritas anteriormente, ou seja, não há mais a cláusula que vedava manter contrato com mais de uma instituição financeira.

O assessor de investimento PESSOA NATURAL (AI PF) deve:

- manter o contrato para a prestação dos serviços diretamente com um ou mais intermediários; ou
- ser sócio, empregado ou contratado de AI PJ que mantenha contrato para a prestação dos serviços com um ou mais intermediários.

O assessor de investimento PESSOA JURÍDICA (AI PJ) deve:

- manter o contrato para a prestação dos serviços com um ou mais intermediários; e
- ter em seu objeto social a prestação dos serviços relacionados nesta Resolução e estar regularmente constituído e registrado no CNPJ.

❑ OBS: As obrigações e responsabilidades estabelecidas nesta Resolução aplicam-se ao AI PJ, ficando mantidas as obrigações e responsabilidades dos AI PF que por ela atuem na condição de sócios, empregados ou contratados.

Assessor de Investimento (AI)

Atividades Conflitantes

São exemplos de ATIVIDADES CONFLITANTES a atividade de assessoria de investimentos:

- a administração de carteira de valores mobiliários;
- a consultoria de valores mobiliários; e
- a análise de valores mobiliários.

Caso o Assessor de Investimentos queira exercer as atividades acima (administração de carteira, de consultoria ou de análise de valores mobiliários), o assessor de investimento que seja registrado pela CVM para o exercício daquelas atividades na forma da regulamentação em vigor deve previamente requerer o cancelamento de seu credenciamento como assessor de investimento junto à entidade credenciadora.

Importante ressaltar que cabe ao intermediário verificar possíveis conflitos relacionados às atividades desempenhadas pelo assessor de investimento, mas sem retirar a responsabilidade do próprio assessor de investimento.

❑ OBS: É permitido ao assessor de investimento o exercício de atividades relacionadas aos mercados financeiro, de capitais, securitário e de previdência e capitalização, desde que observadas a legislação e regulamentação aplicáveis.

Assessor de Investimento (AI)

Transição entre Intermediários ou Novas Contratações

O assessor (AI) que passe a atuar em nome de um novo intermediário e, nos **30 dias iniciais da vigência do contrato com o novo intermediário**, venha a oferecer produtos e serviços do novo intermediário a investidores com quem já possua relacionamento comercial prévio, deve, observada a legislação aplicável, **dar ciência a tais investidores de que a oferta de produtos e serviços se dá no âmbito do novo relacionamento.**

As informações transmitidas aos investidores deve ser acompanhada de alerta específico sobre potenciais conflitos de interesse a que o assessor (AI) possa estar sujeito em razão da celebração do novo contrato. Além disso, tanto o assessor (AI), quanto o intermediário que venha a contratá-lo, são responsáveis pelo cumprimento por essas obrigações e por manter os documentos que comprovem cumprimento dessas regras (mínimo de 5 anos).

- ❑ **OBS:** essas regras se aplicam apenas aos casos em que:
- o contrato anterior entre o assessor de investimento e o intermediário permaneça vigente, com o assessor de investimento exercendo as atividades previstas nessa Resolução em regime de não exclusividade; ou
 - o contrato anterior entre o assessor de investimento e o intermediário tenha sido rescindido menos de 30 (trinta) dias antes do início da vigência do novo contrato.

Assessor de Investimento (AI)

Registro e Credenciamento

O **registro para o exercício da atividade de AI é OBRIGATÓRIO**, tanto para a pessoa natural, quanto para a devida pessoa jurídica, e **será concedido automaticamente pela CVM** à pessoa natural e à pessoa jurídica credenciadas na forma descrita anteriormente. Esse registro é comprovado pela inscrição do seu nome na relação de Assessores de Investimento constante da página da CVM na rede mundial de computadores. Vale ressaltar que esse registro automático se deve apenas aqueles que cumprirem com os requisitos obrigatórios e o **seu credenciamento é feito por entidades credenciadoras autorizadas pela CVM.**

No entanto, é possível que haja um **“Indeferimento de Pedido de Credenciamento”**. Ocorrendo isso, esta decisão deverá ser comunicada ao requerente, esclarecendo os motivos pelos quais a entidade credenciadora entende que os requisitos dos mínimos (descritos a seguir) não foram cumpridos. O requerente poderá entrar com recurso à CVM, no **prazo de até 10 (dez) dias úteis**, contado da sua ciência. Esse recurso deverá ser **analisado pela Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (SMI) no prazo de até 20 (dez) dias úteis**, contado do seu recebimento. Na resolução revogada, esse prazo não era de 20 dias úteis, mas sim, de apenas 10 dias úteis.

Assessor de Investimento (AI)

Registro e Credenciamento (PF)

Os **REQUISITOS MÍNIMOS** para o **CRENCIAMENTO DAS PESSOAS NATURAIS** são:

- **Ter concluído o ensino médio no País ou equivalente no exterior;**
- **Ter sido aprovado em exames de qualificação técnica e ética definidos pela CVM;**
- Não estar inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pela CVM, pelo Banco Central do Brasil, pela SUSEP ou pela PREVIC;
- Não haver sido condenado por crime falimentar, de prevaricação, suborno, concussão, peculato, “lavagem” de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, contra a economia popular, a ordem econômica, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade pública, o sistema financeiro nacional, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por decisão transitada em julgado, ressalvada a hipótese de reabilitação; e
- Não estar impedido de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial.

❑ **OBS:** Cabe à CVM aprovar previamente o programa dos exames a serem utilizados para certificação, assim como sua periodicidade, e quaisquer outros critérios ou procedimentos para o credenciamento de Assessores de Investimento.

Assessor de Investimento (AI)

Registro e Credenciamento (PJ)

Os **REQUISITOS MÍNIMOS** para o **CRENCIAMENTO DAS AI PJ** são:

- estiver regularmente constituído e registrado no CNPJ;
- tenham sede no país;
- tenha em seu objeto social o exercício da atividade de assessor de investimento; e
- indique um diretor responsável, conforme a Resolução 178/2023.

Além disso, estas pessoas jurídicas devem também seguir as seguintes regras:

- Na sua denominação, assim como seu nome fantasia, deve constar a expressão “assessor de investimento” ou a sigla “AI”, sendo vedada a utilização de siglas e de palavras ou expressões que possam induzir o investidor a erro quanto ao seu objeto.

❑ **OBSERVAÇÃO:** Um mesmo assessor de investimento pessoa natural não pode:

- atuar simultaneamente na condição de assessor de investimento pessoa natural e na qualidade de sócio, empregado ou contratado de intermediário ou de assessor de investimento pessoa jurídica; e
- atuar simultaneamente como assessor de investimento na condição de sócio, empregado ou contratado de mais de um assessor de investimento pessoa jurídica.

Assessor de Investimento (AI)

Suspensão de Credenciamento

A entidade credenciadora deve suspender o credenciamento, mediante pedido do Assessor de Investimento, desde que o requerente comprove não estar em atividade como Assessor de Investimento. A suspensão deve ser comunicada à CVM pela entidade credenciadora (atualmente a ANCORD) e implica a suspensão automática do registro do profissional como Assessor de Investimento.

Importante ressaltar que nem todos podem solicitar essa suspensão, pois ela somente será concedida se houver decorrido o prazo de pelo menos 36 (trinta e seis) meses da data de concessão do credenciamento do Assessor de Investimento ou do término de seu último pedido de suspensão, podendo ser revertida a qualquer momento a pedido do Assessor de Investimento.

A suspensão será válida por um período máximo de até 36 (trinta e seis) meses a partir de seu deferimento, podendo ser revertida a qualquer momento a pedido do assessor de investimento. Na resolução revogada, essa suspensão era válida apenas por 1 (um) ano.

Assessor de Investimento (AI)

Cancelamento de Credenciamento

A entidade credenciadora DEVE CANCELAR o credenciamento do AI nos seguintes casos:

- Pedido formulado pelo próprio AI, devendo ser comprovado por ele de que não está em atividade. Este pedido deve ser comunicado pela entidade credenciadora à CVM para fins de cancelamento automático do registro do assessor de investimento.
- Identificação de vícios ou falhas no processo de credenciamento;
- Perda de qualquer das condições necessárias para o credenciamento;
- Descumprimento das condições do programa de educação continuada;
- Aplicação, pela CVM, das penalidades previstas em lei;
- Suspensão do credenciamento por período superior a 36 (trinta e seis) meses.

Sendo constatadas as situações descritas nos itens EM VERDE, a entidade credenciadora deve solicitar manifestação prévia do Assessor (AI), no prazo de 10 dias úteis, antes de decidir pelo cancelamento. A entidade deve comunicar de imediato ao Assessor, devendo ela esclarecer os motivos que fundamentaram a sua decisão. A partir disso, o AI poderá apresentar solicitação de reconsideração à entidade no prazo de 10 dias úteis. Não havendo reconsideração da decisão, a entidade deve enviar a petição à Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (SMI), como recurso dotado de efeito suspensivo, para que, no prazo de 20 dias úteis, se confirme ou não o cancelamento.

Assessor de Investimento (AI)

Regras de Conduta

O assessor de investimento deve agir com probidade, boa fé e ética profissional, empregando no exercício da atividade todo o cuidado e a diligência esperados de um profissional em sua posição, em relação aos clientes e aos intermediários pelos quais tenha sido contratado, devendo assim:

- observar o disposto nesta Resolução, nas demais normas aplicáveis e nas políticas, regras e procedimentos estabelecidos pelos intermediários pelos quais tenha sido contratado;
- assegurar o sigilo de informações confidenciais a que tenha acesso no exercício da função, em especial entre intermediários, na hipótese de não exclusividade; e
- sempre que solicitado por clientes, descrever como é remunerado por produtos e serviços oferecidos, incluindo valores ou percentuais efetivamente praticados, inclusive eventuais adiantamentos feitos pelo intermediário.

Vale ressaltar que o descumprimento pelo assessor de investimento não afasta a responsabilidade do intermediário pelos atos praticados pelo assessor de investimento na condição de seu preposto.

Assessor de Investimento (AI)

Regras de Condutas

Os materiais utilizados pelo AI no exercício das atividades previstas devem:

- estar em consonância com a legislação desta Resolução, como por exemplo, estar em consonância com os princípios da probidade, boa fé, ética profissional, cuidado e diligência de um profissional em sua posição.
- fazer referência expressa a todos os intermediários, como contratantes, identificando o assessor de investimento como contratado, e apresentar os respectivos dados de contato da ouvidoria das instituições;
- no caso de vinculação a mais de um intermediário, abster-se de fazer referências aos produtos, canais de comunicação e demais informações dos intermediários pelos quais tenha sido contratado de modo que possa provocar dúvidas sobre qual o intermediário a que a informação se refere; e
- no caso dos AI PJ, informar a página na rede mundial de computadores em que se possa consultar a relação dos assessores de investimento pessoa natural que nela estejam autorizados a atuar como sócios, empregados ou contratados.

É **VEDADO** na utilização desses materiais adoção de logotipos ou de sinais distintivos do próprio AI ou da pessoa jurídica de que ele seja sócio, desacompanhados da identificação da instituição pela qual tenha ele sido contratado, com no mínimo igual destaque.

Assessor de Investimento (AI)

Vedações

É **VEDADO** ao assessor de investimentos:

- receber de clientes ou em nome de clientes, ou a eles entregar numerário, títulos ou valores mobiliários ou outros ativos, ressalvado o recebimento de remuneração por serviços complementares e não conflitantes;
- ser procurador ou representante de clientes perante intermediários;
- contratar com clientes ou **realizar, aindaque a título gratuito, serviços de administração de carteira de valores mobiliários, consultoria ou análise de valores mobiliários;**
- atuar como preposto de intermediário com o qual não tenha contrato para a prestação dos serviços previstos nesta Resolução;
- delegar a terceiros, total ou parcialmente, inclusive a outros assessores de investimento registrados, a execução dos serviços que constituam objeto do contrato celebrado com o intermediário pelo qual tenha sido contratado;
- usar senhas ou assinaturas eletrônicas de uso exclusivo do cliente para transmissão de ordens por meio de sistema eletrônico; e
- confeccionar e enviar para os clientes extratos contendo informações sobre as operações realizadas ou posições em aberto.

Assessor de Investimento (AI)

Diretor Responsável

O **DIRETOR RESPONSÁVEL** do assessor de investimento pessoa jurídica deve:

- prestar todas as informações exigidas pela legislação e regulamentação vigente;
- responder aos pedidos de informações formulados pela CVM e pela entidade credenciadora;
- verificar a compatibilidade entre as políticas, regras, procedimentos e controles internos dos diferentes intermediários; e
- atuar de forma auxiliar, coordenada e subsidiária ao intermediário em relação à fiscalização de que trata esta resolução, em especial no que diz respeito a:
 - observância desta Resolução e das políticas, regras, procedimentos e controles internos aplicáveis por parte dos assessores de investimento pessoa natural que atuem na condição de sócios, empregados ou contratados;
 - prevenção do exercício de atividades de assessor de investimentos por pessoas não registradas nos termos desta Resolução; e
 - preservação do sigilo de dados e informações de clientes entre os intermediários contratantes do assessor de investimento.

❑ **OBS:** A nomeação ou a substituição do diretor responsável deve ser informada à entidade credenciadora e aos intermediários no prazo de 7 dias úteis, contados da nomeação ou substituição.

Assessor de Investimento (AI)

Obrigações e Responsabilidades dos Intermediários

O intermediário responde, perante os clientes e perante quaisquer terceiros, pelos atos praticados por assessor de investimento por ele contratado, nos limites da atuação do assessor enquanto preposto do respectivo intermediário.

É dele também a responsabilidade de verificar a regularidade do registro dos Assessores (AI) por ele contratados e formalizar, por meio de contrato escrito, a sua relação com tais assessores, devendo manter todos os registros, documentos e comunicações, internas e externas, inclusive eletrônicos, relacionados à contratação e à prestação de serviços de cada assessor por ele contratado pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos. Caso o intermediário decida por contratar assessores de investimentos, ele deverá manter atualizado, em seu próprio site e no site da entidade credenciadora, a relação dos desses assessores, devendo ser atualizado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da correspondente contratação, alteração de contrato ou rescisão. E, em caso de contratação de assessor (PJ), todos os assessores (PF) que nela atuam, sejam sócios, empregados ou contratados, devem ser inscritos nessa relação.

❑ **OBS:** Os intermediários são os responsáveis pelo pagamento de contraprestações periódicas decorrentes do credenciamento do assessor de investimento, sendo vedada a transferência do encargo ao assessor de investimento por ele contratado.

Assessor de Investimento (AI)

Obrigações e Responsabilidades dos Intermediários

O intermediário **DEVE**:

- estender aos assessores de investimento contratados a aplicação das políticas, regras, procedimentos e controles internos por ele adotados;
- fiscalizar as atividades de todos os assessores de investimento contratados, inclusive por meio da verificação de que estrutura interna, sistemas e processos são compatíveis e suficientes com o cumprimento do disposto nesta Resolução;
- comunicar à CVM condutas dos assessores de investimento por ele contratados que possam configurar indício de infração a esta Resolução ou às demais normas emitidas pela CVM, mantendo registro das evidências encontradas;
- comunicar às entidades autorreguladoras competentes condutas dos assessores de investimento por ele contratados que possam configurar indício de infração a normas ou regulamentos que lhes caibam fiscalizar, mantendo registro das evidências encontradas;
- divulgar o conjunto de regras decorrentes desta resolução, bem como suas atualizações, em sua página na rede mundial de computadores; e
- nomear um diretor encarregado da implementação e cumprimento da lei, bem como identificá-lo e fornecer seus dados de contato em sua página na internet.

Assessor de Investimento (AI)

Obrigações e Responsabilidades dos Intermediários

A fiscalização do intermediário em relação a estrutura interna, sistemas e processos do assessor de investimento deve ser exercida ao longo de todo o período de vigência do contrato, independentemente:

- de o assessor de investimento ser ou não ser exclusivo; e
- da efetiva ocorrência de captação de clientes, recepção e transmissão de ordens, recomendações de produtos ou serviços ou quaisquer outros eventos relacionados ao desempenho do assessor de investimento nas funções para as quais foi contratado.

Assessor de Investimento (AI)

Termo de Ciência

Quando do cadastramento de clientes apresentados por assessores de investimento, o **INTERMEDIÁRIO DEVE SOLICITAR AOS CLIENTES A ASSINATURA DE TERMO DE CIÊNCIA**, com conteúdo mínimo previsto nesta Resolução, sobre o regime de atuação dos assessores de investimento, seus limites, vedações e potenciais conflitos de interesses. Podemos citar como exemplos destes conteúdos que o cliente está ciente, os seguintes:

- O Assessor (AI) receberá parte dos valores cobrados pelo intermediário;
- A remuneração do Assessor (AI) independe da rentabilidade do cliente;
- O Assessor poderá estar vinculado a múltiplos intermediários;
- Cliente está ciente o profissional receberá valores cobrados pelo intermediário;
- Assessor (AI) está proibido de receber valores diretamente do cliente;
- Assessor (AI) não poderá utilizar as senhas próprias do cliente;

Vale ressaltar que este termo de ciência deverá ser elaborado de forma a permitir a leitura adequada, inclusive em dispositivos eletrônicos móveis, programas e aplicativos em geral, podendo ter seu formato adaptado para tal fim, desde que sem prejuízo ao seu conteúdo mínimo. Além disso, é **VEDADO** ao intermediário executar ordens direcionadas pelo assessor de investimento, em nome de cliente por ele apresentado, sem a prévia assinatura do termo de ciência.

Assessor de Investimento (AI)

Penalidades

A CVM poderá impor penalidades a infratores do mercado mobiliário e, através da Lei 6385, ela descreveu quais são as penalidades, inclusive quais serão quando forem infração grave. Já a Resolução do Assessor de Investimentos descreveu quando será considerado infração grave, como por exemplo (I) exercer a atividade de assessoria em desacordo com essa Resolução, principalmente não respeitando as VEDAÇÕES; ou (II) obter o credenciamento de assessor de investimentos com base em declarações ou documentos.

As possíveis **PENALIZAÇÕES** de quando se tratar em **INFRAÇÃO GRAVE** são:

- inabilitação temporária, até o máximo de vinte anos, para o exercício de cargo de administrador ou de conselheiro fiscal de S/A aberta, de entidade do sistema de distribuição ou outras entidades que dependam de autorização ou registro na CVM;
- suspensão da autorização ou registro para o exercício das atividades pela CVM;
- inabilitação temporária, até o máximo de 20 anos, de atividades pela CVM;
- proibição temporária, até o máximo de vinte(20) anos, de praticar determinadas atividades ou operações, para os integrantes do sistema de distribuição ou de outras entidades que dependam de autorização ou registro na CVM;
- proibição temporária, até o máximo de dez (10) anos, de atuar, direta ou indiretamente, em uma ou mais atividades no mercado de valores mobiliários.

Assessor de Investimento (AI)

Entidades Credenciadoras

A CVM pode autorizar o credenciamento de Assessores de Investimento por entidades credenciadoras (atualmente sendo a ANCORD) que comprovem ter estrutura adequada e capacidade técnica para o cumprimento das obrigações, devendo a elas:

- elaborar regulamento contendo os procedimentos a serem observados no pedido de concessão, suspensão ou de cancelamento de credenciamento dos assessores;
- instituir programa de educação continuada (que deverá ser aprovado previamente pela CVM), com o objetivo de que os AI por elas credenciados atualizem e aperfeiçoem periodicamente sua capacidade técnica;
- manter em arquivo todos os documentos e registros, inclusive eletrônicos, que comprovem o atendimento das exigências contidas nessa Resolução;
- manter atualizado o cadastro de todos os AI por elas credenciados; e
- divulgar em seu site e no site da CVM a lista de assessores de investimento:
 - pessoa natural por elas credenciados; e
 - pessoa jurídica por ela credenciados, identificando cada um dos assessores (PF) que por ela estejam autorizados a atuar;
- indicar à CVM um diretor responsável pelo cumprimento das obrigações previstas, sendo que nomeação ou substituição do diretor deverá ser informada, por escrito, à CVM no prazo de 7 (sete) dias úteis, contados da nomeação ou substituição.

Assessor de Investimento (AI)

Entidades Credenciadoras

As entidades credenciadoras, por meio de seu diretor responsável, devem enviar à CVM:

- No prazo de 5 (cinco) dias úteis, os dados cadastrais dos assessores que:
 - obtiverem o seu credenciamento;
 - tiverem seu credenciamento suspenso ou cancelado a pedido do assessor; e
 - tiverem seu credenciamento cancelado por motivo de identificação de vícios (ou falhas) no processo ou por perda de qualquer das condições necessárias, sem a interposição de pedido de reconsideração por parte do assessor.
- Imediatamente após o conhecimento, informação sobre indícios de ocorrência de infração consideradas grave, como por exemplo, com a obtenção de credenciamento de AI PF ou do AI PJ com base em declarações ou documentos falsos ;
- Até o dia 31 de janeiro de cada ano, relatório de prestação de contas das atividades realizadas pela entidade credenciadora para o cumprimento das obrigações estabelecidas na Resolução CVM 16/21, indicando os principais responsáveis por cada uma delas; e
- Sempre que solicitado, quaisquer documentos e informações relacionados às suas atividades.

Assessor de Investimento (AI)

Transmissão de Ordens

O intermediário somente pode executar negócio ou registrar operação com valores mobiliários para um cliente mediante sua ordem prévia, e nas condições estabelecidas, ressalvadas as exceções previstas em lei ou nas normas editadas pela CVM e pela entidade administradora de mercado organizado em que o intermediário seja autorizado a operar. A execução da ordem deverá ser nas condições indicadas pelo cliente ou, na falta de indicação, nas melhores condições que o mercado permita, sendo esta ordem devendo ser transmitida pelo cliente por:

- Telefone ou outros sistemas de transmissão de voz;
- Escrito, incluindo as ordens recebidas presencialmente, por correio eletrônico ou por outros sistemas de mensagens eletrônicas; ou
- Sistemas eletrônicos de negociação de acesso direto ao mercado (direct market access –DMA).

❑ **OBS:** Todas as ordens devem ser registradas e gravadas, identificando-se o horário do seu recebimento, o cliente que as tenha emitido e as condições para a sua execução. Além disso, no cadastro do cliente deve estar identificado as formas de transmissão de ordens autorizadas pelo cliente.